



PUTUSAN

Nomor 2014 K/Pid.Sus/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tengah dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **BUDI INTAN alias BUDI;**
Tempat Lahir : Masohi;
Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun/17 Oktober 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Ina Marina Ampera, RT 005, RW 000,
Desa Ampera, Kota Masohi, Kabupaten
Maluku Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 10 Januari 2025 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Masohi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 2014 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tengah tanggal 27 Agustus 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BUDI INTAN alias BUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan Nomor KK 7105171501240001 atas nama Kepala Keluarga Deasy Nansi Walangare;
 - 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 7105-LT-30082016-0100 atas nama Dealova Injilia Pangemanan;
 - 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kerja Kontrak Pemandu Lagu atas nama Dealova Injilia Pangemanan;
 - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan Nomor KK 7105170308110004 atas nama Kepala Keluarga Delila Tenges;
 - 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 7171-CLTI-507200908131 atas nama Majesty Rawung;
 - 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kerja Kontrak Pemandu Lagu atas nama Majesty Rawung;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan kembali sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Adewia alias Adel alias Mami;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Msh tanggal 24 September 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 2014 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa BUDI INTAN alias BUDI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama melakukan pengiriman anak ke dalam negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan Nomor 7105171501240001 atas nama Kepala Keluarga Deasy Nansi Walangare;
 - 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 7105-LT-30082016-0100 atas nama Dealova Injilia Pangemanan;
 - 3 (tiga) lembar surat Penjanjian Kontrak Kerja Pemandu Lagu atas nama Dealova Injilia Pangemanan dengan BUDI INTAN;
 - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan Nomor 7105170308110004 atas nama Kepala Keluarga Delila Tenges;
 - 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 7171-CLT-5072009908131-0100 atas nama Majesty Rawung;
 - 3 (tiga) lembar surat Penjanjian Kontrak Kerja Pemandu Lagu atas nama Majesty Rawung dengan BUDI INTAN;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan kembali sebagai barang bukti dalam perkara Adewia alias Adel alias Mami;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 114/PID.SUS/2025/PT AMB tanggal 17 November 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

 - Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 2014 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Msh tanggal 24 September 2025, yang dimintakan banding, mengenai pidana denda yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BUDI INTAN alias BUDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan pengiriman anak ke dalam negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan Nomor 7105171501240001 atas nama Kepala Keluarga Deasy Nansi Walangare;
 - 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 7105-LT-30082016-0100 atas nama Dealova Injilia Pangemanan;
 - 3 (tiga) lembar surat Penjanjian Kontrak Kerja Pemandu Lagu atas nama Dealova Injilia Pangemanan dengan BUDI INTAN;
 - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan Nomor 7105170308110004 atas nama Kepala Keluarga Delila Tenges;
 - 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 7171-CLT-5072009908131-0100 atas nama Majesty Rawung;
 - 3 (tiga) lembar surat Penjanjian Kontrak Kerja Pemandu Lagu atas nama Majesty Rawung dengan BUDI INTAN;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan kembali sebagai barang bukti dalam perkara Adewia alias Adel alias Mami;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 2014 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 22/Akta Pid.Sus/2025/PN Msh yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Masohi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 November 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tengah mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Ambon tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 22/Akta Pid.Sus/2025/PN Msh yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Masohi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 November 2025, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Ambon tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 November 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tengah tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi pada tanggal 27 November 2025;

Membaca Memori Kasasi tanggal 24 November 2025 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2025 tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi pada tanggal 24 November 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Ambon tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tengah pada tanggal 17 November 2025 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 November 2025, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi pada tanggal 27 November 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Ambon tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 November 2025

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 2014 K/Pid.Sus/2026



dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 November 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi pada tanggal 24 November 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan *judex facti* tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa seharusnya terbukti bersalah melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan untuk itu memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya menyatakan *judex facti* tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa seharusnya dinyatakan terbukti bersalah melanggar Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan untuk itu memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan, *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dalam menentukan kesalahan Terdakwa. Selain itu *judex facti* telah mengadili perkara *a quo* berdasarkan undang-undang dan tidak melampaui kewenangannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fakta hukum di persidangan yaitu Terdakwa selaku pemilik Karaoke Diamond yang memiliki kewenangan mutlak atas perekrutan, operasional dan keuangan usaha Karaoke Diamond menawarkan kepada Saksi Reza Ali RM untuk mengajak temannya bekerja di Karaoke Diamond jika ada dan penawaran tersebut bertepatan dengan keinginan Para Anak Korban untuk bekerja, kemudian Saksi Reza Ali RM mengirimkan foto Anak Korban Dealova Injilia Pangemanan yang kemudian disetujui oleh Terdakwa sehingga memberi perintah kepada Saksi Adewia alias Adel untuk mengirimkan biaya keberangkatan Saksi Reza Ali RM, Anak Korban Dealova Injilia Pangemanan, Anak Korban Majesty Rawung dan Saksi Jeni sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang mengakibatkan Para Anak Korban bisa berangkat dari kota Manado ke kota Masohi, dan kemudian memalsukan usia Para Anak Korban pada kontrak kerja sehingga Para Anak Korban dapat bekerja sebagai *Ladies Club* (LC) dan Terdakwa menerima keuntungan pekerjaan dari Para Anak Korban yang mengakibatkan Para Anak Korban tereksplorasi;
- Bahwa Anak Korban Majesty Rawung telah bekerja di Karaoke Diamond Masohi sekitar bulan Februari Tahun 2024 sampai dengan bulan Agustus Tahun 2024 yang kemudian hendak berangkat kerja kembali ke Masohi pada bulan Januari Tahun 2025 bersama dengan Anak Korban Dealova Injilia Pangemanan sedangkan Anak Korban Dealova Injilia Pangemanan telah bekerja sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai dengan tanggal 8 Januari 2025 dan telah menemani 3 (tiga) orang tamu;
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 7105171501240001 atas nama Kepala Keluarga Deasy Nansi Walangare dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7105-LT-30082016-0100 atas nama Dealova Injilia Pangemanan diketahui Anak Korban Dealova Injilia Pangemanan pada saat kejadian berumur 15 (lima belas) tahun dan berdasarkan Keluarga Kartu Keluarga dengan Nomor 7105170308110004 atas nama Kepala Keluarga Delila Tenges dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7171-CLT-5072009908131-0100 atas nama Majesty Rawung diketahui Anak Korban Majesty Rawung pada saat kejadian berumur 16 (enam belas) tahun;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 2014 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, maka sudah tepat jika perbuatan materiil Terdakwa memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Bahwa oleh karena perkara *a quo* telah dilimpahkan dan diperiksa oleh pengadilan tingkat pertama sebelum tanggal 2 Januari 2026, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pemeriksaan perkara *a quo* di tingkat kasasi menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- Bahwa selanjutnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan dalam hal terdapat perubahan undang-undang sesudah perbuatan terjadi dan tindak pidana tersebut dalam proses peradilan maka digunakan ketentuan undang-undang yang baru kecuali apabila undang-undang yang lama lebih menguntungkan bagi Terdakwa;
- Bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa terbukti melanggar Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sedangkan terhitung sejak tanggal 2 Januari 2026 ketentuan tersebut ancaman pidananya telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, sehingga untuk menjaga eksistensi nilai keadilan dan nilai kepastian hukum maka penjatuhan pidana terhadap perkara *a quo* harus mengikuti ketentuan yang berlaku terkini;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 2014 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

- Bahwa namun demikian mengenai pemidanaan terhadap Terdakwa sebagaimana Pasal II Ayat (5) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana yang pada pokoknya pidana penjara yang diancam secara kumulatif dengan pidana denda, ancaman pidana diubah menjadi kumulatif alternatif, dan berdasarkan Pasal 80 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dimana *judex facti* dalam perkara *a quo* tidak mempertimbangkan kemampuan ekonomi Terdakwa saat menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa dan hal tersebut jelas lebih menguntungkan bagi Terpidana, maka berdasarkan ketentuan tersebut, Terdakwa dalam perkara *a quo* hanya akan dijatuhi pidana penjara tanpa pidana denda, dengan demikian alasan kasasi Penuntut Umum harus ditolak dengan perbaikan lamanya pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian, Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 114/PID.SUS/2025/PT AMB tanggal 17 November 2025 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Msh tanggal 24 September 2025 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana telah diubah dengan Pasal 20 c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 2014 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI MALUKU TENGAH** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Terdakwa BUDI INTAN alias BUDI** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 114/PID.SUS/2025/PT AMB tanggal 17 November 2025 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Msh tanggal 24 September 2025 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama **6 (enam) tahun**;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **3 Maret 2026** oleh **Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sigid Triyono, S.H., M.H.** dan **Noor Edi Yono, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Masye Kumaunang, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd.
Dr. Sigid Triyono, S.H., M.H.
Ttd.
Noor Edi Yono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd.
Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.
Masye Kumaunang, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Ditandatangani secara elektronik

Dr. H. MINAOER RACHMAN, S.H., M.H.
NIP. 19660601 199212 1 001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 2014 K/Pid.Sus/2026